

ATESTADO POLICIAL

ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS

[DATOS PERSONALES ANONIMIZADOS]

DILIGENCIA INICIAL: Se extiende en Marbella, siendo las 12:35 horas del día 11 de junio de 2025, por el Instructor arriba mencionado, para HACER CONSTAR:

Que las presentes son ampliatorias a minutas de Policía Local de Marbella número [NUM_MINUTA_1] de fecha 25 de diciembre del 2024 y minuta nº [NUM_MINUTA_2] de fecha 26 de diciembre 2024 presentadas en estas dependencias de la O.D.A.C. de la Comisaria Local de Policía Nacional de Marbella por el Policía Local con carnet profesional número [CP_POLICIA_1]. En la instrucción de esta minuta los policías locales con carnets profesionales [CP_POLICIA_2] y [CP_POLICIA_3] dan cuenta de la Detención por presuntos delitos de ROBO DE USO DE VEHÍCULO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULO del indocumentado que dice ser y llamarse: [NOMBRE_DETENIDO] con

nacionalidad España, nacido en [LUGAR_NAC_DETENIDO] el [FECHA_NAC_DETENIDO], hijo de [PROGENITORES_DETENIDO], domicilio en [DOMICILIO_DETENIDO], Marbella

Y HACEN ENTREGA de :

- DOS minutas de actuaciones

UN acta de información de derechos

UN Acta de inmovilización de vehículo

CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN PLENA.- Se extiende la presente para hacer constar los datos de filiación completa del detenido encartado en las presentes, siendo los que figuran a continuación:

[NOMBRE_DETENIDO] con nacionalidad España, con DNI [DNI_DETENIDO], nacido en Algeciras (Cádiz) el día 01/01/1994, hijo de [PROGENITORES_DETENIDO], domicilio en [DOMICILIO_DETENIDO] Baja, de Marbella (Málaga) y teléfono de contacto [TEL_DETENIDO] .

.CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA DE RELECTURA DE DERECHOS.- Se extiende para hacer constar, que esta instrucción dispone que al presentado como detenido, [NOMBRE_DETENIDO], cuyos restantes datos de filiación ya constan en las presentes, sea nuevamente informado por escrito del motivo de su detención y de los derechos constitucionales que le asisten conforme el Art. 520 de LECrim, lo que se realiza mediante acta individual que se adjunta a las presentes. **CONSTE Y CERTIFICO**

DILIGENCIA DE RESEÑA DACTILAR (NEGATIVA).- Se extiende para hacer constar que esta instrucción dispone que al presentado como detenido [NOMBRE_DETENIDO], cuyos restantes

datos de filiación ya constan en las presentes, le sean tomadas las impresiones dactilares de los dedos índice de ambas manos según lo establecido en el Plan Nacional de Identificación Dactilar, lo que NO se logra materializar en impreso al efecto, puesto que SE NIEGA a ser reseñado. Se adjunta formulario de identificación dactilar a las presentes. CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA DE INGRESO EN CALABOZOS Y CACHEO PREVENTIVO DE SEGURIDAD .- Se

extiende para hacer constar, que esta Instrucción dispone que **[NOMBRE_DETENIDO]** continúe detenido y sea ingresado en los calabozos de estas dependencias, donde queda bajo la custodia de los funcionarios del Servicio de Seguridad y Custodia de Detenidos, a disposición de esta Instrucción y a la espera de la práctica de los trámites oportunos para la finalización de las presentes.

Se significa que previo a su ingreso en calabozos y como medida de seguridad tanto para la persona detenida como para los funcionarios que le custodiaran, se precede de manera superficial y con una injerencia mínima, a la realización de un registro corporal preventivo de seguridad externo y superficial por parte de los funcionarios adscritos al Servicio de Seguridad y Custodia de Detenidos de estas dependencias, para comprobar que no lleve oculto consigo o entre sus ropas, algún objeto, útil, sustancia estupefaciente o prueba incriminatoria, así como algún objeto o instrumento peligroso que pudiera poner en peligro su propia vida o integridad corporal, la de otras personas detenidas o la de los propios policías que le custodian.

Dicho registro corporal externo se realiza de un modo reservado y de manera que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona detenida, conforme a lo estipulado en la normativa vigente.

CONSTE Y CERTIFICO .

DILIGENCIA DE TRASPASO.- Se extiende para hacer constar que, siendo las 07:00 horas del día 31/12/2024, esta instrucción dispone que por motivos del servicio y en virtud de los protocolos operativos y de coordinación establecidos, el presente atestado sea traspasado a la Brigada Local de Policía Judicial de estas dependencias, para su continuación, realización de demás trámites pertinentes y, si cabe, la posterior remisión a la Autoridad competente, cesando en este mismo momento las funciones de esta Instrucción.

CONSTE Y CERTIFICO

OFICINA DE DENUNCIAS

COMPARECEN.- El subinspector con C.P. **[CP_SUBINSPECTOR_1]** y los Agentes de Policía Local adscritos al Grupo Operativo de Prevención e Intervención, compuesta por los agentes con C.P. **[CP_POLICIA_4]** y C.P. 0000.

-----Y PRESENTAN. 1º.- La filiación de **[NOMBRE_DETENIDO]**, con D.N.I. **[DNI_DETENIDO]**, con

nacionalidad española, nacido en Algeciras (Cádiz) el día 30/05/1994, hijo de

[PROGENITORES_DETENIDO], con domicilio particular en **[DOMICILIO_DETENIDO]** de Marbella, con teléfono móvil **[TEL_DETENIDO]**. -----

2º.- En calidad de denunciante a quien acredita ser y llamarse **[NOMBRE_DENUNCIANTE]**, con D.N.I. **[DNI_DENUNCIANTE]**, nacido en Francia el día 19.10.1970, hijo de

[PROGENITORES_DENUNCIANTE], domicilio en C/ **[DOMICILIO_DENUNCIANTE]** numero 7 de Marbella y con teléfono **[TEL_DENUNCIANTE]**.-----

3°.- En calidad de testigo a quien acredita ser y llamarse Gregorio MUNOZ SANCHEZ, con D.N.I. **[DNI_TESTIGO]**, con nacionalidad de España, nacido en Plasencia, Cáceres, el día 19.04.1975, hijo de Gregorio y Marfa concepción, domicilio en hotel apartamentos el faro, habitación 115, Marbella, en CI Virgen del Pilar 11, Marbella, y con teléfono **[TEL_TESTIGO_1]** y **[TEL_TESTIGO_2]** -

y HACEN ENTREGA.- De una copia acta de inmovilización y depósito del vehículo tipo turismo, marca Mercedes, modelo E300 D con placas de matrícula

[MATRICULA_MERCEDES]. , Y MANIFIESTAN.-- Que comparecen para dar cuenta de los hechos ocurridos en

via publica urbana, en la zona centro de Marbella, aproximadamente a las 18:00 horas del día 25.12.2024 y que se detallan a continuación: -

Que realizando la unidad compareciente labores propias de su clase, con las uniformidades e insignias reglamentarias y con los vehículos con distintivos policiales, a la hora y fecha citada, recibieron aviso de la central de esta jefatura dimanante del capataz de Residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Marbella, que informaba de que le habían sustraído el vehículo que tenía asignado para el servicio de limpieza, una Renault, modelo Kangoo, de color blanco con placas de matrícula **[MATRICULA_KANGOO]** en la avenida Ricardo Soriano a la altura del número 33, llamada que ha quedado registrado en estas dependencias con telefonema MB24/1361. -

Que el subinspector con CP **[CP_SUBINSPECTOR_2]** e indicativo S-1, como operador autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, realiza visionado de las cámaras de video vigilancia, observando en la cámara F.E.5.1.1. a las 17:48 horas los hechos ocurridos donde sin ningún género de dudas, reconoce al presunto autor sustrayendo el citado veh[ículo, resultando ser el epigrafiado en primer lugar, por lo que se informa al resto de unidades la descripción física y la identidad del presunto autor de los hechos, hacienda constar el tatuaje que posee en su mano derecha, siendo conocido como un individuo habitual de la comisión de hechos

Que la unidad S20 compuesta por las agentes comparecientes con C.P. **[CP_AGENTE_3]** y C.P. **[CP_AGENTE_4]**, cuando prestaban el servicio de búsqueda del autor de los hechos, fueron requeridos por el resenado coma testigo en las presentes, el cual les indicó que un ciudadano había estacionado un vehículo turismo, de la marca Mercedes, modelo E300D, con placas de matrícula **[MATRICULA_MERCEDES]** en el estacionamiento situado detrás de la iglesia de calle Calvario, el cual presentaba golpes como de haber sufrido un accidente, y el individuo se había marchado andando en dirección a la avenida Ricardo Soriano -

Que la descripción aportada por el testigo en las presentes del individuo que había dejado estacionado el mercedes matrícula **[MATRICULA_MERCEDES]** eran coincidentes con la descripción facilitada por el subinspector de esta policía con CP **[CP_SUBINSPECTOR_2]**, en concreto describió la vestimenta y las características físicas idénticas a las de la fotografía obtenida a través de las cámaras de video vigilancia -

Que tras consultar la matrícula del vehículo **[MATRICULA_MERCEDES]** por la sala del 092 para pedir informática, informaron que estaba sustraído, por lo que procedieron a retirarlo de la vía pública a través del servicio de gruas de la empresa Setex Aparki S.A., quedando depositado en sus dependencias de Marbella, a disposición de su propietario una vez que Comisaria realice las gestiones pertinentes con el vehículo.

Que coma quiera que el vehículo propiedad del ayuntamiento, la Renault

Kangoo, de color blanco con placas de matrícula **[MATRICULA_KANGOO]** dispone de un

dispositivo de geolocalización, por lo que ubicaba su estacionamiento poco después de la sustracción en la calle Bergantín, lugar donde ha sido recuperado el vehículo y trasladado mediante el servicio municipal de gruas a las dependencias de la comisaria de la policía nacional de Marbella para las gestiones pertinentes con el vehículo. -

Que por los hechos ocurridos, el afiliado en primer lugar pudiera haber incurrido en un presunto delito de robo de uso de vehículo y un hurto de uso de vehículo dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socio económico -

Que el denunciante y epigrafiado en segundo lugar en las presentes, ha manifestado que le han sustraído el interior del vehículo un juego de llaves que corresponden con la apertura de la nave de residuos sólidos urbanos de Marbella, y el mismo se ha dirigido a las dependencias de la comisaria de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia -

Que las presentes se trasladan a la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella, para su continuación. -

Que no tienen más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad

OFICINA DE DENUNCIAS

COMPARECEN.- Los Agentes de Policía Local adscritos al Grupo Operativo de Prevención e Intervención N° 1, patrulla S-20, compuesta por los agentes con C.P. [CP_AGENTE_5] y C.P. [CP_AGENTE_6]. -

y PRESENTAN. 1°. • En calidad de detenido a quien manifiesta ser y llamarse: **[NOMBRE_DETENIDO]**, con D.N.I. **[DNI_DETENIDO]**, con nacionalidad española, nacido en Algeciras (Cádiz) el día 30/05/1994, hijo de **[PROGENITORES_DETENIDO]**, con domicilio particular en C/ Miguel Cano 13- bajo de Marbella, con teléfono móvil **[TEL_DETENIDO]** -

Y HAGEN ENTREGA. • De un acta de lectura de derechos a nombre del detenido, minuta n° **[NUM_MINUTA_3]**.

y MANIFIESTAN.-- Que comparecen para dar cuenta de los hechos ocurridos en vía pública urbana, en la zona centro de Marbella, aproximadamente a las 00:10 horas del día 26.12.2024 y que se detallan a continuación:-----

Que teniendo conocimiento que en relación a la minuta n° **[NUM_MINUTA_3]**, la cual se adjunta, interesaba la localización del epigrafiado en el inicio de las presentes, al objeto de proceder a su detención por un presunto delito de robo de uso de

vehículo y un hurto de uso de vehículo, la unidad compareciente mientras realizaba labores propias de su clase, con las uniformidades e insignias reglamentarias y con el vehículo con distintivos policiales, a la hora y fecha citada,

concretamente en la Avenida Jacinto Benavente de Marbella, observan al individuo por lo que proceden a darle el alto, solicitando la documentación, encontrándose indocumentado. -

Que proceden a la detención del resenado e información verbal de los derechos que le asisten como detenido por incurrir en un presunto delito de ROBO DE USO DE VEHICULO Y UN HURTO DE USO DE VEHICULO, siendo trasladado a estas Dependencias para la práctica de gestiones, donde es informado nuevamente de sus derechos, mediante impresos-diligencia, que se une al cuerpo de las presentes.

Que consultado el servicio de informática de estas Dependencias conectado a la D.G.P. da como resultado: CONTROL ESPECIFICO POR MALOS TRATOS EN EL AMBITO FAMILIAR, no incumpliendo el mismo -

Que las presentes se trasladan a la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella, para su continuación -

Que no tienen más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad.-

Los Agentes Actuales

ACTA DE DECLARACIÓN PRESTADA POR:

[NOMBRE_DENUNCIANTE].

En Marbella, siendo las 11 horas 30 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a ofr en declaración en calidad de PERJUDICADO/A Y/O VÍCTIMA, a quien mediante DNI n2 **[DNI_DENUNCIANTE]** y número de soporte **[SOPORTE_DENUNCIANTE]**, acredita ser **[NOMBRE_DENUNCIANTE]**, país de nacionalidad España, el día 19/10/1970, hijo de Juan y Maria, con domicilio en **[DOMICILIO_DENUNCIANTE]**, de Marbella (Málaga, 109), teléfono **[TEL_DENUNCIANTE]**.

Que ha sido previamente informado/a de lo que a continuación se especifica:

De la obligación legal que tiene de decir la verdad (art. 433 LECrim.), de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (art.456 CP), simular ser responsable o víctima de una infracción penal, denunciar una infracción penal falsa o inexistente (art. 457 CP), o faltar a la verdad en su testimonio (art. 458 CP).

-- De lo dispuesto en los artículos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no están obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito público.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, MANI FIESTA:

Que comparece en estas dependencias como capataz de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Que el pasado día 25/12/2024 sobre las 17.45 horas, el dicente, mientras realizaba su jornada laboral, estacionó temporalmente el vehículo encartado en la avenida Ricardo Soriano, a la altura del número 33, junto al restaurante KEBAB AL SHAM, ya que tenía que realizar unas gestiones en el mismo.

Que al apearse del vehículo, dejó las llaves en el contacto, con las luces de emergencia encendidas, ausentándose unos instantes y perdiendo de vista el mismo.

Que al volver al lugar, el vehículo ya no se encontraba donde lo dejó estacionado, llamando al número del servicio de policía del Ayuntamiento (092), llamando igualmente a su Central, ya que los vehículos de la flota disponen de sistema de geolocalización y de bloqueo.

Que unos veinticinco minutos después, recibe llamada de su central, los cuales manifiestan que el vehículo ya se encuentra parado y bloqueado, posicionando en la calle Bergantín de Marbella, acudiendo el dicente al lugar, donde ya se encontraba un indicativo de Policía Local de Marbella con el vehículo.

Que a su llegada, el vehículo se encontraba cerrado, teniendo que abrir el mismo con otra copia de llaves que se encontraba en la oficina de la empresa, procediendo el dicente a trasladar el mismo a las dependencias de Policía Nacional de Marbella para que le realizaran la inspección al mismo, con uso de guantes y con el mayor cuidado posible para no borrar

posibles vestigios del autor.

Que en el interior del vehículo se encontraba un bolso con llaves de la nave, oficina, taller, una linterna y utensilios diversos de oficina.

Que comoquiera que funcionarios adscritos a la Brigada Local de Policía Científica ya ha realizado la inspección en el vehículo, en este acto se realiza acta donde se le hace entrega del vehículo así como de las llaves del mismo, manifestando el dicente que no ha recuperado las llaves que se encontraban en el contacto en el momento de la sustracción, así como la linterna de color negro tipo militar, de unos treinta centímetros de longitud.

Que no tiene nada más que manifestar por lo que una vez leída, firma la presente en prueba de conformidad, en unión del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CON STE Y CERTI FICO.

ACTA DE DECLARACI6N PRESTADA POR:

[NOMBRE_DETENIDO].

En Marbella, siendo las 12 horas 20 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a ofr en declaración en calidad de DETENIDO/A, a quien mediante DNI nQ **[DNI_DETENIDO]** y numero de soporte **[SOPORTE_DETENIDO]**, acredita ser **[NOMBRE_DETENIDO]**, país de nacionalidad España, nacido en Algeciras (Cádiz), el día 30/05/1994, hijo de **[PROGENITORES_DETENIDO]**, con domicilio en **[DOMICILIO_DETENIDO]**, de Marbella (Málaga, España), teléfono **[TEL_DETENIDO]**.

Que se realiza la presente en presencia de la/s siguiente/s persona/s:

El abogado/a del turno de oficio, colegiado/a número **[NUM_COLEGIADO_ABOGADO]** del Colegio de Abogados de Málaga.

Que nuevamente ha sido informado/a de las hechos que se le imputan, de las derechos que le asisten en calidad de detenido/a conforme al art. 17 de la C.E. y al art. 520 de la LECrim., de las razones motivadoras su privación de libertad y de las circunstancias relacionadas con la misma, tal y coma consta en el acta realizada previamente, la cual esta a su entera disposición teniendo acceso a ella cuantas veces lo solicite.

Que asimismo se le informa de nuevo de las elementos esenciales de las actuaciones para que, en su caso, pueda impugnar la detención.

Tambien se le informa de lo dispuesto en las artfculos 416.1 y 261 de la LECrim., en las que se especifican las personas que no estan obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito publico.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, a preguntas que le son formuladas MANIFIESTA:

Que preguntado por las generales de la Ley, RESPONDE:

Que sus datos de filiación indicados son las correctos, así como las datos de contacto y localización facilitados.

Que sabe leery escribir español.

Que ha estado detenido/a y/o procesado/a previamente.

Que, tras haber mantenido una entrevista reservada previa a este acto con el/la abogado/a que le asiste, a las preguntas que le son formuladas sabre su derecho a declarar o no ante esta Instrucción en relación a las hechos que motivan las presentes, de forma libre y voluntaria, manifiesta que, haciendo uso de sus derechos, es su deseo expreso NO PRESTAR DECLARACION ante esta Instrucción, reservandose el derecho de hacerlo cuando comparezca ante la Autoridad Judicial.

Se significa que al termino del presente acto se le informa de la posibilidad de mantener otra entrevista reservada con el/la abogado/a que le asiste.

Que no tiene nada mas que manifestar par lo que una vez lefda, firma la presente en prueba de conformidad, en union del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.

ACTA DE DECLARACI6N PRESTADA POR:

GREGORIO MUK!OZ SANCHEZ.

En Marbella, siendo las 13 horas 00 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a oír en declaración en calidad de TESTIGO, a quien mediante DNI nº **[DNI_TESTIGO]** y número de soporte **[SOPORTE_TESTIGO]**, acredita ser Gregorio MUNOZ SANCHEZ, país de nacionalidad España, nacido en Plasencia (Cáceres), el día 19/04/1975, hijo de Gregorio y María Concepción, con domicilio en Calle Huerta Los Guerra 27 Cruz Roja, de Marbella (Málaga, España), teléfono **[TEL_TESTIGO_1]**, otro teléfono **[TEL_TESTIGO_2]**.

Que ha sido previamente informado/a de lo que a continuación se especifica:

De la obligación legal que tiene de decir la verdad (art. 433 LECrim.), de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (art. 456 CP), simular ser responsable o víctima de una infracción penal, denunciar una infracción penal falsa o inexistente (art. 457 CP), o faltar a la verdad en su testimonio (art. 458 CP).

De lo dispuesto en los artículos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no están obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito público.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, MANIFIESTA:

Que se persona en estas dependencias como testigo de los hechos que a continuación se detallan:

Que el pasado día 25/12/2024, sobre las 19:30 horas aproximadamente, en la calle Calvario, observó como un vehículo de la marca MERCEDES, circulando por vía pública, aparcó en el parking sito en dicho lugar, en el que vio salir a un varón, de 1.75 de altura aproximadamente, con gorra roja, una chaqueta oscura y una riflonera colgada, con barba, el cual le dio un euro y que le dijo que ya iría por el coche, marchándose del lugar en dirección Ricardo Soriano.

Que al decirle le llamó mucho la atención los daños que tenía el vehículo, con cristales en su interior, con el lateral izquierdo muy dañado, el retrovisor dañado igualmente, al igual que el conductor, que al parecer podría encontrarse drogado o ebrio.

Que como quiera que no le sonaba dicho varón ni el vehículo de que fuera habitual estacionar en el lugar, procedió a llamar al Servicio de Atención telefónica de Emergencias, llegando una patrulla de Policía Local y haciéndose cargo del vehículo los mismos.

Que no tiene nada más que manifestar por lo que una vez leída, firma la presente en prueba de conformidad, en unión del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.

ACTA DE DECLARACIÓN PRESTADA POR:

MARIA ENCARNACION LOPEZ MORALES.

En Marbella, siendo las 13 horas 48 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a oír en declaración en calidad de PERJUDICADO/A

Y/O VÍCTIMA, a quien mediante DNI nº **[DNI_VICTIMA]** y número de soporte **[SOPORTE_VICTIMA]**, acredita ser **[NOMBRE_VICTIMA]**, país de nacionalidad España, nacida en Málaga, el día 25/06/1970, hija de Diego y Isabel, con domicilio en Calle Ildefonso Marzo, Nº 15, P01 Dr, de Alhaurin El Grande (Málaga, España), teléfono **[TEL_VICTIMA]**.

Que ha sido previamente informado/a de lo que a continuación se especifica:

De la obligación legal que tiene de decir la verdad (art. 433 LECrim.), de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (art. 456 CP), simular ser responsable o víctima de una infracción penal, denunciar una infracción penal falsa o inexistente (art. 457 CP), o faltar a la verdad en su testimonio (art. 458 CP).

De lo dispuesto en los artículos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no están obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito público.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, MANI FIESTA:

Que comparece en estas dependencias como propietaria del vehículo de la marca MERCEDES modelo E300D, con placas de matrícula **[MATRICULA_MERCEDES]**.

Que comparece junta con su hija, que es la conductora habitual del vehículo, siendo esta **[NOMBRE_CONDUCTORA]**, con DNI **[DNI_CONDUCTORA]** y teléfono **[TEL_CONDUCTORA]**.

Que en el día de hoy han sido informadas por parte de esta Instrucción de que su vehículo ha sido recuperado por parte de Policía Local de Marbella.

Que previamente a comparecer en estas dependencias, han acudido al Depósito Municipal de Vehículos de Marbella, lugar donde se encuentra el vehículo, donde han podido realizar una inspección visual del mismo, sin contacto alguno para que se pueda realizar la inspección técnica por los peritos, pudiendo comprobar que el mismo presenta daños la carrocería en todo el lateral izquierdo, los guardabarros, la luna delantera izquierda fracturada, el retrovisor izquierdo dañado y el interior del vehículo revuelto.

Que quiere hacer constar que no ha podido realizar una inspección minuciosa y que no sabe si pudiera faltar algo del interior o que hubieran causado algún daño más en el mismo, lo que detallara posteriormente de ser necesario.

Que en la denuncia **[NUM_DENUNCIA]** de fecha 23/12/2024 que interpuso por la sustracción del mismo, no detalla que el coche lo dejó perfectamente cerrado y estacionado, y que no se dejó las llaves en el interior.

Que se precede en este momento a cesar el señalamiento que graba al vehículo encartado debido a la recuperación del mismo.

Que no tiene nada más que manifestar por lo que una vez leída, firma la presente en prueba de conformidad, en unión del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.

ACTA DE DECLARACIÓN PRESTADA POR:

[NOMBRE_DETENIDO].

En Marbella, siendo las 12 horas 20 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a oír en declaración en calidad de DETENIDO/A, a quien mediante DNI nº **[DNI_DETENIDO]** y número de soporte **[SOPORTE_DETENIDO]**, acredita ser **[NOMBRE_DETENIDO]**, país de nacionalidad España,

Que se realiza la presente en presencia de la/s siguiente/s persona/s:

El abogado/a del turno de oficio, colegiado/a número **[NUM_COLEGIADO_ABOGADO]** del Colegio de Abogados de Málaga.

Que nuevamente ha sido informado/a de los hechos que se le imputan, de los derechos que le asisten en calidad de detenido/a conforme al art. 17 de la C.E. y al art. 520 de la LECrim., de las razones motivadoras su privación de libertad y de las circunstancias relacionadas con la misma, tal y como consta en el acta realizada previamente, la cual está a su entera disposición teniendo acceso a ella cuantas veces lo solicite.

Que asimismo se le informa de nuevo de los elementos esenciales de las actuaciones para que, en su caso, pueda impugnar la detención.

También se le informa de lo dispuesto en los artículos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no están obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito público.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, a preguntas que le son formuladas
MANIFIESTA:

Que preguntado por las generales de la Ley, **RESPONDE:**

Que sus datos de filiación indicados son los correctos, así como los datos de contacto y localización facilitados.

Que sabe leer y escribir español.

Que ha estado detenido/a y/o procesado/a previamente.

Que, tras haber mantenido una entrevista reservada previa a este acto con el/la abogado/a que le asiste, a las preguntas que le son formuladas sobre su derecho a declarar o no ante esta Instrucción en relación a los hechos que motivan las presentes, de forma libre y voluntaria, manifiesta que, haciendo uso de sus derechos, es su deseo expreso **NO PRESTAR DECLARACION** ante esta Instrucción, reservándose el derecho de hacerlo cuando comparezca ante la Autoridad Judicial.

Se significa que al término del presente acto se le informa de la posibilidad de mantener otra entrevista reservada con el/la abogado/a que le asiste.

Que no tiene nada más que manifestar por lo que una vez leída, firma la presente en prueba de conformidad, en unión del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.

ACTA DE DECLARACIÓN PRESTADA POR:

GREGORIO MUÑOZ SANCHEZ.

En Marbella, siendo las 13 horas 00 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a ofrecer en declaración en calidad de **TESTIGO**, a quien mediante DNI nº **[DNI_TESTIGO]** y número de soporte **[SOPORTE_TESTIGO]**, acredita ser Gregorio MUÑOZ SANCHEZ, país de nacionalidad España, nacido en Plasencia (Cáceres), el día 19/04/1975, hijo de Gregorio y María Concepción, con domicilio en Calle Huerta Los Guerra 27 Cruz Roja, de Marbella (Málaga, España), teléfono **[TEL_TESTIGO_1]**, otro teléfono **[TEL_TESTIGO_2]**.

Que ha sido previamente informado/a de lo que a continuación se especifica:

De la obligación legal que tiene de decir la verdad (art. 433 LECrim.), de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (art. 456 CP), simular ser responsable o víctima de una infracción penal, denunciar una infracción penal falsa o inexistente (art. 457 CP), o faltar a la verdad en su testimonio (art. 458 CP).

De lo dispuesto en los artículos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no están obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito público.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, **MANIFIESTA:**

Que se persona en estas dependencias como testigo de los hechos que a continuación se detallan:

Que el pasado día 25/12/2024, sobre las 19:30 horas aproximadamente, en la calle Calvario, observó como un vehículo de la marca MERCEDES, circulando por vía pública, aparcó en el parking sito en dicho lugar, en el que vio salir a un varón, de 1.75 de altura aproximadamente, con gorra roja, una chaqueta oscura y una riflonera colgada, con barba, el cual le dio un euro y que le dijo que ya iría por el coche, marchándose del lugar en dirección Ricardo Soriano.

Que al decirle le llamó mucho la atención los daños que tenía el vehículo, con cristales en su interior, con el lateral izquierdo muy dañado, el retrovisor dañado igualmente, al igual que el conductor, que al parecer podría encontrarse drogado o ebrio.

Que como quiera que no le sonaba dicho varón ni el vehículo de que fuera habitual estacionar en el lugar, procedió a llamar al Servicio de Atención telefónica de Emergencias, llegando una patrulla de Policía Local y haciéndose cargo del vehículo los mismos.

Que no tiene nada mas que manifestar por lo que una vez lefda, firma la presente en prueba de conformidad, en union del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.

ACTA DE DECLARACI6N PRESTADA POR:

MARIA ENCARNACION LOPEZ MORALES.

En Marbella, siendo las 13 horas 48 minutos del día 26 de diciembre de 2024, ante la Instrucción arriba reseñada, se precede a oir en declaración en calidad de PERJUDICADO/A

Y/O VICTIMA, a quien mediante DNI nQ [DNI_VICTIMA] y numero de soporte [SOPORTE_VICTIMA], acredita ser [NOMBRE_VICTIMA], país de nacionalidad España, nacida en Málaga, el día 25/06/1970, hija de Diego y Isabel, con domicilio en Calle Ildefonso Marzo, Nº 15, P01 Dr, de Alhaurin El Grande {Málaga, España), teléfono [TEL_VICTIMA].

Que ha sido previamente informado/a de lo que a continuación se especifica:

De la obligación legal que tiene de decir la verdad {art. 433 LECrim.), de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal {art.456 CP), simular ser responsable o vfctima de una infracción penal, denunciar una infracción penal falsa o inexistente {art. 457 CP), o faltar a la verdad en su testimonio {art. 458 CP).

De lo dispuesto en los artfculos 416.1 y 261 de la LECrim., en los que se especifican las personas que no estan obligadas a denunciar y/o declarar ante la perpetración de cualquier delito publico.

Que una vez informado/a de lo anteriormente expuesto, MANI FIESTA:

Que comparece en estas dependencias como propietaria del vehículo de la marca MERCEDES modelo E300D, con placas de matrícula [MATRICULA_MERCEDES].

Que comparece junta con su hija, que es la conductora habitual del vehículo, siendo esta [NOMBRE_CONDUCTORA], con DNI [DNI_CONDUCTORA] y teléfono [TEL_CONDUCTORA].

Que en el día de hoy han sido informadas por parte de esta Instrucción de que su vehículo ha sido recuperado por parte de Policfa Local de Marbella.

Que previamente a comparecer en estas dependencias, han acudido al Depósito Municipal de Vehículos de Marbella, lugar donde se encuentra el vehículo, donde han podido realizar una inspección visual del mismo, sin contacto alguno para que se pueda realizar la inspección tecnica por los peritos, pudiendo comprobar que el mismo presenta danos la carroceria en todo el lateral izquierdo, los guardabarros, la luna delantera izquierda fracturada, el retrovisor izquierdo danado y el interior del vehículo revuelto.

Que quiere hacer constar que no ha podido realizar una inspección minuciosa y que no sabe si pudiera faltar algo del interior o que hubieran causado algun dano mas en el mismo, lo que detallara posteriormente de ser necesario.

Que en la denuncia [NUM_DENUNCIA] de fecha 23/12/2024 que interpuso por la sustracción del mismo, no deta116 que el coche lo dej6 perfectamente cerrado y estacionado, y que nose dej6 las llaves en el interior.

Que se precede en este memento a cesar el senalamiento que graba al vehículo encartado debido a la recuperación del mismo.

Que no tiene nada mas que manifestar par lo que una vez lefda, firma la presente en prueba de conformidad, en union del resto de personas intervinientes si las hubiere y de la Instrucción reseñada.

CONSTE Y CERTIFICO.